

1503818-92.2021.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... na cidade de Mongaguá. O réu confessou o roubo de aparelhos celulares em Praia Grande, bem como a subtração de veículo em Mongaguá. As vítimas do delito de roubo reconheceram o réu na delegacia. Os celulares subtraídos e demais bens da residência não foram localizados. A vítima do crime de furto reconheceu duas correntes no pescoço do acusado.

Estas, pois, as provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503818-92.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503818-92.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO PEDRAL DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

Vistos.

Aceito a conclusão em razão de férias do Juiz Titular.

YAGO PEDRAL DE JESUS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nos art. 155, caput, e 157, § 2º-A, I, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, porque, no dia 20 de novembro de 2021, entre 09h30min e 11h30min, na Avenida Tiradentes, nº 831, Jardim Jussara, Mongaguá, subtraiu, para si, veículo e demais bens pertencentes à vítima C.C.M.; na mesma data, entre 10h30min e 12h30min, na Rua Mario Possani nº 321, Jardim Flórida, nesta Comarca, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, bens pertencentes às vítimas A.S.A. e M.A.P.L.

Recebida a denúncia (fls. 90/91), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 130/133), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 135).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas C.C.M. e M.A.P.L., testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 170).

Em memoriais (fls. 167/169 e 173/176), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a Defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a circunstância atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade se consubstancia em autos de avaliação (fls. 19/20) e de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 170), admitiu a prática delitiva única e exclusivamente em relação ao crime de roubo, aduzindo que, no dia dos fatos, subtraiu aparelhos celulares das vítimas. Não subtraiu o veículo de residência, pois estava na cidade de Praia Grande. Alegou que recebeu de amigo referido veículo e as correntes subtraídas. Por fim, mencionou que os aparelhos celulares das vítimas não estavam no veículo.

A vítima M.A.P.L., em juízo (fls. 170), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava juntamente com sua companheira transitando pela rua, quando foram abordados pelo réu. Declarou que o réu portava arma de fogo e roubou seus aparelhos celulares e bolsa. Ele também ordenou que virasse de costas e não olhasse, fugindo posteriormente. Foi informado sobre a prisão do acusado aproximadamente duas horas após a subtração, realizando o reconhecimento em delegacia. Não conseguiu recuperar seus bens, tendo prejuízo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). O réu utilizou seu cartão de crédito, que estava cadastrado em seu celular. O réu estava a pé, tendo estacionado veículo em rua lateral. Por derradeiro, asseverou que alguém notou a conduta do acusado e informou os policiais. Ele estava a pé e mandou não olhar. No celular subtraído estão cadastrados os cartões.

A vítima C.C.M., em juízo (fls. 170), relatou que, no dia dos fatos, foi à praia com sua família e, ao retornar para a residência, constatou que seu veículo e outros bens, tais como bolsas, correntes e a quantia de R\$ 1.000 (mil reais), haviam sido subtraídos. Foi informado, cerca de quatro horas após o ocorrido, que o veículo havia sido encontrado com o réu. Foi até a delegacia, local onde o veículo se encontrava, e retirou suas correntes subtraídas, que estavam no pescoço do réu. Conversou com o réu, tendo este apenas se lamentado pelo ocorrido. Não conseguiu recuperar outros bens, como aparelhos celulares, cartões de crédito, bolsa e tênis. Outros indivíduos estão usando o aparelho celular do seu cunhado para aplicar golpes.

A policial Janaína, em juízo (fls. 170), reconheceu pessoal e seguramente o réu e relatou que, no dia dos fatos, foi informada via Copom sobre placa de veículo "Honda Civic", utilizado pelo réu para a subtração de aparelhos celulares das vítimas. Estas informaram que havia um veículo "Fiat Palio" juntamente com o veículo "Honda Civic"; porém, somente foi informado o emplacamento do último. Visualizou o veículo conduzido pelo réu e deu ordem de parada, sendo que ele tentou fugir. Ele bateu o veículo em muro de residência, saiu do carro e fugiu, sendo posteriormente abordado num quintal de residência. Conduziu o réu ao pronto-socorro, sendo informada sobre a subtração do veículo na cidade de Mongaguá. O réu confessou o roubo de aparelhos celulares em Praia Grande, bem como a subtração de veículo em Mongaguá. As vítimas do delito de roubo reconheceram o réu na delegacia. Os celulares subtraídos e demais bens da residência não foram localizados. A vítima

do crime de furto reconheceu duas correntes no pescoço do acusado.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução dos crimes narrados na inicial acusatória, tendo o réu sido detido em posse de parte da res furtiva, logo após o cometimento do crime, e admitido, em juízo, a prática delitativa quanto ao crime de roubo, não obstante tenha negado a autoria em relação ao crime de furto, sendo reconhecido pelas vítimas e testemunha policial responsável pela prisão em flagrante, não havendo que se falar, portanto, em absolvição, inclusive porque “comprovadas a materialidade através de auto de apreensão das coisas subtraídas, e autoria, não só através de reconhecimento efetuado pela vítima, mas também pela incriminação de testemunhas idôneas das circunstâncias da prisão em flagrante, inarredável a responsabilização de autor de roubo” (JUTACRIM 100/271).

Pelas mesmas razões acima mencionadas, encontra-se devidamente configurada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, inclusive porque “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização” (STJ - HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007), eis que “o fato de a arma não ter sido apreendida, não tem o condão de afastar a incidência da majorante, até mesmo porque a ofendida foi categórica em afirmar o emprego de arma pelo réu, bem como a intimidação sofrida”. (TJ-SP - APL: 00073269720118260269 SP. 16ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Borges Pereira. j. 16/07/2013). No mesmo diapasão: RJDTACRIM 17/160 e RJDTACRIM 20/149, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu YAGO PEDRAL DE JESUS como incurso nas penas dos artigos 155, caput, e 157, § 2º-A, I, ambos do Código Penal, restando a individualização da pena.

Na primeira fase, tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; é portador de maus antecedentes (fls. 39/40). Assim, fixo as penas acima do mínimo legal em:

- A) Art. 155, caput, do CP: 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal.
- B) Art. 157, § 2º-A, I, do CP: 05 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 39), aumento as penas para:

- A) Art. 155, caput, do CP: 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal.
- B) Art. 157, § 2º-A, I, do CP: 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo no crime de roubo, aumento a reprimenda em 2/3 (dois terços), resultando em:

- A) Art. 155, caput, do CP: 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal.
- B) Art. 157, § 2º-A, I, do CP: 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de

43 dias-multa, no mínimo legal.

Somo as penas aplicadas, ante o concurso material de crimes.

PENA DEFINITIVA: 13 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 63 dias-multa, no mínimo legal.

Ante a quantidade de pena aplicada e considerando a gravidade em concreto dos fatos apurados nos autos, envolvendo crime grave contra o patrimônio (roubo majorado) praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, tudo a demonstrar maior periculosidade, ousadia e insensibilidade do agente e, pois, a necessidade da fixação do regime mais gravoso, sem prejuízo da sua multirreincidência (fls. 39), havendo condenação, inclusive, pela prática de crime idêntico ao presente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 61/62, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STFHC nº HC120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, com base no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e ao TRE para fins de comunicação da condenação.

Custas processuais na forma da Lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA